

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання доступу до програмного сервісу GuildConsole

Редакція від 21 вересня 2026 року

Цей документ є офіційною публічною пропозицією фізичної особи - підприємця Лавріненко Катерини Георгіївни укласти договір про надання доступу до програмного сервісу GuildConsole на наведених нижче умовах.

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України та Закону України «Про електронну комерцію» цей Договір є публічною офертою та договором приєднання.

1.2. Виконавець - ФОП Лавріненко Катерина Георгіївна, РНОКПП 3018813129.

1.3. Замовник - дієздатна фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору та використовує Сервіс.

1.4. Сервіс - вебплатформа GuildConsole за адресою <https://guildconsole.lrm-it.com>, що надає інструменти для керування Discord-серверами, автоматизації, безпеки, аналітики та підключення програмних модулів.

1.5. Акцептом цієї оферти є вчинення Замовником однієї або кількох дій: створення облікового запису або вхід через Discord; підключення Discord-сервера; оформлення чи оплата підписки; встановлення платного модуля; натискання кнопки, що підтверджує замовлення; фактичне використання платної послуги. Акцепт означає повне та безумовне прийняття умов Договору.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець надає Замовнику обмежене, невиключне, відкличне на умовах цього Договору право доступу до функцій Сервісу протягом оплаченого строку, а Замовник оплачує обрані послуги.

2.2. Конкретний склад функцій, строк доступу, ціна, обраний Discord-сервер та інші параметри замовлення відображаються в інтерфейсі до підтвердження оплати та є невід'ємною частиною Договору.

2.3. Послуга надається виключно в електронній формі. Фізична доставка товару не здійснюється.

2.4. Окремі функції залежать від роботи Discord, платіжного провайдера, постачальників штучного інтелекту та інших третіх осіб. GuildConsole не є продуктом Discord Inc. і не представляє Discord Inc.

3. Реєстрація та доступ

3.1. Для користування Сервісом Замовник проходить автентифікацію через Discord та надає дозволи, необхідні для обраних функцій.

3.2. Замовник відповідає за актуальність наданих даних, безпеку свого облікового запису, збереження засобів доступу та дії осіб, яким він надав доступ.

3.3. Замовник підтверджує, що має достатні права для підключення, налаштування та оплати послуг для відповідного Discord-сервера.

3.4. Виконавець може тимчасово обмежити доступ для технічних робіт, захисту Сервісу, виконання вимог закону або припинення порушення. За можливості про планові роботи повідомляється заздалегідь.

4. Замовлення, активація та строк

- 4.1. Замовлення формується в особистому кабінеті. До оплати Замовнику відображаються основні характеристики послуги, ціна, період та сервер, для якого активується доступ.
- 4.2. Доступ активується автоматично після підтвердження успішної оплати платіжним провайдером, якщо інший строк прямо не вказаний під час замовлення.
- 4.3. Строк підписки обчислюється від моменту активації. Після його завершення платні функції можуть бути призупинені, а налаштування та дані зберігаються протягом технічно визначеного строку.
- 4.4. Якщо автоматичне продовження доступне та увімкнено Замовником, наступний платіж здійснюється відповідно до параметрів, показаних до його увімкнення. Автоматичне продовження можна вимкнути в кабінеті до наступного списання.

5. Ціна та порядок оплати

- 5.1. Актуальна ціна визначається в інтерфейсі Сервісу на момент оформлення замовлення. Остаточна валюта списання та сума відображаються на сторінці платежу до підтвердження.
- 5.2. Оплата здійснюється безготівково через підключеного платіжного провайдера доступними платіжними методами. Дані платіжних карток обробляє платіжний провайдер; Виконавець їх не зберігає.
- 5.3. Обов'язок з оплати вважається виконаним після зарахування коштів та отримання Сервісом підтвердження від платіжного провайдера.
- 5.4. Документ або електронне повідомлення платіжного провайдера підтверджує здійснення платежу. Замовник зобов'язаний перевірити параметри замовлення до оплати.

6. Права та обов'язки Виконавця

- 6.1. Виконавець зобов'язується надати оплачений доступ, підтримувати працездатність Сервісу в розумних межах та розглядати звернення Замовника.
- 6.2. Виконавець має право оновлювати Сервіс, змінювати або замінювати функції для безпеки, сумісності, розвитку продукту чи виконання вимог третіх платформ.
- 6.3. Якщо зміна істотно зменшує оплачений функціонал, Замовник може звернутися щодо пропорційної компенсації за невикористаний період або припинення послуги.
- 6.4. Виконавець має право призупинити або припинити доступ у разі несплати, шахрайства, втручання в роботу Сервісу, порушення прав третіх осіб, правил Discord або законодавства.

7. Права та обов'язки Замовника

- 7.1. Замовник має право використовувати оплачений функціонал, отримувати інформацію про послугу та звертатися до підтримки.
- 7.2. Замовник зобов'язаний використовувати Сервіс законно, не обходити технічні обмеження, не створювати надмірне навантаження, не поширювати шкідливий код та не застосовувати функції для спаму, шахрайства, переслідування чи іншого порушення прав.
- 7.3. Замовник самостійно визначає законні підстави для обробки даних учасників свого Discord-сервера та належним чином інформує їх про встановлені боти, автоматизації, журнали й інтеграції.
- 7.4. Замовник відповідає за створені ним правила, повідомлення, шаблони, команди, автоматизації та інший контент.

8. Функції штучного інтелекту та сторонні сервіси

- 8.1. Результати функцій штучного інтелекту генеруються автоматично, можуть містити неточності й потребують перевірки Замовником перед використанням для важливих рішень.
- 8.2. Доступність окремих функцій може залежати від API, правил, лімітів і регіональних обмежень Discord та інших постачальників.
- 8.3. Виконавець не відповідає за перебої або зміни сторонніх сервісів, однак вживає розумних заходів для відновлення роботи чи надання доступної альтернативи.

9. Скасування та повернення коштів

- 9.1. Замовник може вимкнути автоматичне продовження в особистому кабінеті. Доступ зберігається до завершення вже оплаченого строку, якщо інше не погоджено сторонами.
- 9.2. До активації послуги Замовник може звернутися із запитом на скасування та повернення платежу.
- 9.3. Після активації звернення про повернення розглядається з урахуванням фактичного використання, невикористаного періоду, причини звернення, якості та обсягу наданої послуги і вимог законодавства. Це положення не обмежує обов'язкових прав споживача.
- 9.4. Якщо оплачена послуга не була надана з вини Виконавця або має істотний недолік, Замовник має право вимагати усунення недоліку, пропорційного зменшення ціни, повторного надання чи повернення коштів у передбачених законом випадках.
- 9.5. Для звернення необхідно написати на info@lrm-it.com, зазначивши ПІБ або найменування платника, ідентифікатор облікового запису чи Discord-сервера, номер і дату платежу, суму та причину звернення. Звернення розглядається протягом 7 робочих днів. Повернення здійснюється на початковий спосіб оплати; строк зарахування залежить від платіжного провайдера і банку.

10. Інтелектуальна власність

- 10.1. Майнові права на програмний код, дизайн, бази даних, документацію, торговельні позначення та інші матеріали Сервісу належать Виконавцю або законним правовласникам.
- 10.2. Договір не передає Замовнику майнових прав інтелектуальної власності. Замовник отримує лише право користування функціями Сервісу в межах придбаної підписки.
- 10.3. Замовник зберігає права на свій контент і надає Виконавцю обмежений дозвіл обробляти його лише в обсязі, необхідному для надання послуг, безпеки та підтримки.

11. Персональні дані та конфіденційність

- 11.1. Виконавець обробляє персональні дані для автентифікації, надання послуг, оплати, безпеки, запобігання зловживанням, підтримки та виконання вимог закону.
- 11.2. Детальна інформація про категорії даних, цілі, строки, файли cookie та права користувача наведена в Політиці конфіденційності за адресою <https://guildconsole.lrm-it.com/privacy-policy>.
- 11.3. Акцептуючи Договір, Замовник підтверджує, що ознайомився з Політикою конфіденційності.

12. Відповідальність

- 12.1. Сторони відповідають за порушення Договору відповідно до законодавства України та цього Договору.
- 12.2. Виконавець не відповідає за наслідки неправильних налаштувань Замовника, компрометацію його облікового запису, дії адміністраторів сервера, порушення правил Discord або недоступність сторонніх

сервісів поза розумним контролем Виконавця.

12.3. Жодне положення Договору не виключає відповідальності, яку не можна обмежити законом, та не звужує обов'язкові права споживача.

13. Обставини непереборної сили

13.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язань, спричинене надзвичайними та невідворотними обставинами поза її розумним контролем, на строк дії таких обставин.

13.2. До таких обставин можуть належати бойові дії, кібератаки, тривалі аварії енергетики чи зв'язку, стихійні лиха, обов'язкові рішення органів влади та масштабні збої критичних сторонніх платформ.

14. Строк дії та припинення

14.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту та діє до повного виконання сторонами зобов'язань або його припинення.

14.2. Замовник може припинити користування Сервісом і вимкнути продовження підписки. Видалення облікового запису не скасовує вже виниклі грошові зобов'язання.

14.3. Виконавець може розірвати Договір у разі істотного або повторного порушення Замовником його умов, повідомивши Замовника доступним електронним каналом, якщо негайне припинення не потрібне для безпеки чи виконання закону.

15. Зміна умов

15.1. Виконавець може оновлювати Договір у зв'язку зі змінами законодавства, функцій, способів оплати або моделі надання послуг.

15.2. Нова редакція публікується на сайті із зазначенням дати. Істотні зміни, що стосуються чинної платної підписки, застосовуються після повідомлення Замовника або з наступного періоду оплати, якщо закон не вимагає іншого.

16. Вирішення спорів і застосовне право

16.1. До Договору застосовується законодавство України.

16.2. Сторони прагнуть вирішувати спори шляхом переговорів. Замовник може направити претензію на info@lrm-it.com. Виконавець розглядає її в розумний строк та надає відповідь електронним способом.

16.3. Якщо згоди не досягнуто, спір вирішується компетентним судом відповідно до правил підсудності, встановлених законом. Споживач зберігає всі права на звернення до уповноважених органів та суду.

17. Реквізити Виконавця

Фізична особа - підприємець Лавріненко Катерина Георгіївна

РНОКПП / реєстраційний номер: 3018813129

Юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Сержа Лифаря, буд. 5

Телефон: +380 93 984 85 42

Email: info@lrm-it.com

Вебсайт: <https://guildconsole.lrm-it.com>

Актуальна електронна редакція Договору доступна на сайті GuildConsole.